

コンサルティング業務委託契約書

株式会社INSTINCT BROTHERS（以下「甲」という。）と（受託者）寺地 証人（以下「乙」という。）は、以下のとおりコンサルティング業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（契約の目的）

甲は乙に甲に対するコンサルティング業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条（委託業務の内容）

本契約において、乙が甲に対して提供する業務（以下、「委託業務」という）は次の通りとする。

- （1）甲の事業に関する人材分析、組織分析、ノウハウの提供
- （2）経営判断に伴う情報の提供
- （3）採用活動時の職務適性や配属へのアドバイス
- （4）その他、これに付随する一切の業務

第3条（委託業務の遂行方法）

- 1 乙は毎月1回、甲と対面ミーティングを行う。
- 2 乙は甲からの経営コンサルティング、人材戦略/組織開発コンサルティング依頼（前条の委託業務）に関して、依頼した日から3営業日以内に対応し甲に返信する。
- 3 乙が甲の依頼に基づき甲に対し提供する委託業務については、月毎の回数の制限を（甲乙協議の上）設ける。

第4条（再委託）

乙は委託業務を第三者に再委託することができない。

第5条（契約期間）

- 1 本契約の有効期限は本契約締結日より1年間とする。但し、契約期間満了の30日前までに甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
- 2 甲及び乙は、前項の契約期間中であっても30日前に相手方に通知することにより本契約を理由の如何を問わずいつでも解約できるものとし、相手方は解約による損害の賠償を求めすることはできないものとする。
- 3 第8条、第9条及び第12条は本契約終了後も効力を有する。

第6条（報酬と報酬の支払時期）

- 1 甲が乙に支払う報酬は、月額100,000円及び消費税額（税率：10% 消費税10%の対象：月額報酬100,000円）10,000円とする。甲は月額分を月末締め翌月末払いで報酬を乙の指定する金融機関口座に支払うものとする。
- 2 第2条記載の委託業務の内容に含まれない業務に関する報酬については、追加依頼を行う際に都度甲乙協議の上定めるものとする。
- 3 報酬の支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。
- 4 本契約に基づく委託業務の提供にかかる交通費等の経費は、原則として乙が負担するものとする。

第7条（知的財産の帰属）

- 1 委託業務の過程で作成された著作物の著作権（著作権法第27条から第28条の権利を含む）、及び委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、著作物が作成または知的財産権が生じた時点で、原始的に全て甲に帰属し、もしくは、全て乙から甲に移転するものとする。
- 2 乙は前項の著作物について、甲または甲の指定する者に対して著作権人格権を行使しない。

第8条（秘密保持）

- 1 本契約において、「機密情報」とは、甲および乙において、本契約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密、及び甲乙間の取引内容に関する一切の情報（尚、開示の時点で、「機密」である旨表示されたか否かは問わない。）をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
 - (1) 相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
 - (2) 相手方から知得する以前にすでに公知のもの
 - (3) 相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
 - (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
 - (5) 秘密情報によらず独自に開発したもの
- 2 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
- 3 甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとして、第三者に開示、漏洩してはならない。
- 4 甲及び乙は、本契約の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を利用してはならない。

コンサルティング業務委託契約書

5 甲及び乙は、本件取引の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前による相手方の書面による承諾を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講じなければならないものとして、当該第三者をして、本条に定める義務と同等の義務を遵守させ、当該第三者が当該義務に違反したときは、当該義務違反は、これらの者に当該機密情報を開示した者の違反とみなす。

6 甲及び乙が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする、この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。

7 第5項にかかわらず、甲または乙は、自己の役員、従業員または弁護士、公認会計士もしくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に対して機密情報を開示することができる。この場合、甲または乙は、これらの者(法令上の守秘義務を負う者を除く)をして、本条に定める義務と同等の義務を遵守させるものとし、これらの者が当該義務に違反したときは、当該義務違反は、これらの者に当該機密情報を開示した者の違反とみなす。

第9条（損害賠償）

甲又は乙が自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

第10条（契約の解除）

1 甲または乙は、相手方が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約を解除することが出来る。

（1）本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき

（2）相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき、その他甲乙間の信頼関係を破壊したとき

（3）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき（自ら申立てたとき、もしくは申立てられたときを含む）

（4）差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき

（5）支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき

（6）合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき

（7）その他前各号に類する事情が存するとき

2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

3 甲または乙が第1項により本契約を解除したときは、相手方は全ての債務につき当然に期限の利益を失う。

第11条（反社会的勢力の排除）

1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

（1）自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反社会的勢力」という）ではないこと

（2）自らの役員が反社会的勢力ではないこと

（3）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと

（4）反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと

（5）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと

（6）本契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要せずに、本契約を解除することができる。

（1）前項（1）ないし（5）の確約に反することが判明した場合（2）前項（6）の確約に反する行為をした場合

3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償しない補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

第12条（合意管轄）

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

コンサルティング業務委託契約書

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和7年5月1日

甲
(所在)

(会社名)

(代表者名)

印

乙
(住所) 東京都港区芝浦4-9-21

(名称) 寺地 証人

適格請求書発行事業者登録番号 T7810338725186

印